

1500377-54.2022.8.26.0541
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA
Comarca: Santa Fé do Sul
Foro: Foro de Santa Fé do Sul
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial nº 2088117/2022
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Nierison de Melo Gonçalves Cruz
Réu Preso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santa Fé do Sul
Foro de Santa Fé do Sul
3ª Vara
Avenida Conselheiro Antônio Prado, nº 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500377-54.2022.8.26.0541 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500377-54.2022.8.26.0541
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial nº 2088117/2022
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Nierison de Melo Gonçalves Cruz
Réu Preso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra NIERISON DE MELO GONÇALVES CRUZ, denunciado como incurso no art. 155, §§ 1, e 4º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 22 de março de 2022, por volta das 2h40min, na Rua dos Cravos, nº 395, na Tabacaria Los Compadres, nesta cidade e Comarca de Santa Fé do Sul, mediante escalada, o acusado subtraiu, para si, dez caixas de vinte unidades de "Palheiro Paulistinha", cinco maços de cigarro, cinco dichavadores, duas balanças digitais, R\$ 80,00 (oitenta reais) em espécie e dez unidades de tabaco orgânico, de 25 gramas, avaliados em um total de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais).

A denúncia foi recebida em 5 de agosto de 2022 (págs. 76/77).

O réu apresentou resposta à acusação (págs. 53/58).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (págs. 104/105), prosseguiu-se à fase instrutória, oportunidade em que foi ouvida a vítima e interrogado o réu (pág. 142).

Não existindo manifestação quanto à fase prevista no art. 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e a Defesa por escrito às págs. 144/147.

É o relato necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão acusatória merece ser julgada parcialmente procedente.

De início, verifico que a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia são incontroversas e foram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência (págs. 3/5), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 06/07), pelo laudo pericial do local dos fatos (págs. 21/25), pelo relatório de serviço do setor de investigações (págs. 26/30) e pela prova oral.

Consta do referido boletim que, no dia do ocorrido, o acusado ingressou na Tabacaria Los Compadres, situada nesta urbe, pelo telhado, e de lá subtraiu diversos objetos e dinheiro em espécie. O furto foi filmado por câmeras de segurança do local, através das quais se chegou ao réu, que foi encontrado em sua casa na posse de um pacote de tabaco e dois cigarros subtraídos do estabelecimento vitimado.

Ao depor em Juízo, o proprietário da tabacaria, o Sr. Leonardo Alves de Carvalho, relatou como se deu o furto:

É representante da Tabacaria Los Compadres. Disse que o acusado já furtou o local por cerca de 5 (cinco) vezes. O acusado sempre levava produtos e dinheiro que ficava no caixa. Além dos objetos, suportou o prejuízo com porta quebrada e telhas e cercas danificadas. O acusado sempre foi filmado pelas câmeras de vigilância. Esclarece que todo o prejuízo ficou em torno de 3 ou 4 mil reais. Todos os delitos foram praticados de madrugada. Sua tabacaria não tem forro e, por isso, foi colocado cerca. O acusado tirava a cerca e conseguia acesso ao estabelecimento. Quando o acusado saía do local, valia-se do auxílio de mesas para chegar até o telhado. Chegou até o acusado porque o viu nas câmeras de segurança. Não recuperou nenhum dos objetos furtados. Com relação ao delito em questão, o prejuízo gira em torno de R\$ 700,00. No dia dos fatos, conversou com o pai do acusado na Delegacia. O pai do acusado sabe que ele é dependente, mas não tem controle sobre o filho. Sabe que o réu é usuário de drogas.

Interrogado sob o crivo do contraditório, o réu confessou a prática do delito; alegou, porém, que estava sob efeito de entorpecente e que cometeu o furto para comprar drogas:

É usuário de drogas, especialmente o crack. Estava totalmente descontrolado por conta do entorpecente. Não se lembra de tudo que aconteceu, mas se recorda que usou drogas e acabou cometendo o crime. Entrou na Tabacaria e pegou 80 reais em dinheiro. Após isso, foi usar drogas. Já foi internado por diversas vezes. Está muito arrependido por todos os delitos. Esclarece que entrou no local dos fatos pelo telhado, removendo algumas telhas. No dia dos fatos, estava em liberdade provisória.

Presente esta contextura, de rigor a condenação.

O fato de o réu ser dependente químico é insuficiente para reconhecer a inimputabilidade ou mesmo a semi-imputabilidade, como sugere a Defesa. Isso porque, para aferição da inimputabilidade penal, o Código Penal adota o sistema biopsicológico (art. 26), de modo que, para ser considerado inimputável ou semi-imputável, o agente deve apresentar alguma doença mental e, em função dessa doença, ser incapaz, total ou parcial, de, ao tempo do fato, entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso, embora o acusado tenha um histórico de internação por dependência química, não há qualquer prova nos autos de que, ao tempo do crime, estivesse sob efeito de álcool. De igual forma, não há qualquer indício de que, em razão dessa dependência, o acusado tenha desenvolvido doença mental, muito menos que tenha comprometido sua capacidade de compreensão e auto entendimento.

Dentro dessa ampla perspectiva, adequando sua conduta perfeitamente ao tipo penal (consunção formal e material) e inexistindo qualquer justificante ou exculpante de sua responsabilidade no caso in concreto, deve o réu ser condenado pela prática do crime de furto.

Conforme relatado pelo proprietário do estabelecimento vitimado e confirmado pelo próprio réu, o ingresso no local se deu pelo telhado, mediante remoção das telhas, o que atrai a incidência do tipo penal qualificado previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Conquanto o crime tenha sido praticado durante a madrugada, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime, razão pela qual afasto a aplicação da majorante pretendida pela acusação.

Isso posto, passo a individualizar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, pois, à época do fato, estava sob liberdade provisória, concedida nos autos do processo nº 1500088-24.2022.8.26.0541, em que é acusado pela prática de furto anterior, o que torna sua conduta mais reprovável.

Assim, presente um vetor negativo, a incidir na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda etapa, concorre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, na derradeira fase, ausentes causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Fixo a pena de multa em 44 (quarenta e quatro) dias multa, de forma proporcional à sanção corporal aplicada, sendo que cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, frente à inexistência de informações quanto à situação econômica do réu.

Com fundamento no art. 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, em razão das circunstâncias do crime, praticado mediante rompimento de obstáculo, e da culpabilidade elevada, o que torna o regime aberto insuficiente para a prevenção e repressão do delito.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar de preso provisoriamente desde 9 de agosto de 2022 (pág. 96), o réu ainda não completou o tempo mínimo para progressão de regime (art. 112, inciso I, da Lei de Execução Penal).

Com fulcro no art. 44, caput, inciso III, do Código Penal, nego ao réu a substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista, mais uma vez, as apontadas circunstâncias do crime e culpabilidade do réu, que demonstram a insuficiência da medida substitutiva.

Por fim, diante da pena aplicada, não é cabível sua suspensão condicional (art. 77, caput, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra NIERISON DE MELO GONÇALVES CRUZ, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena de multa de 44 (quarenta e quatro) dias multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a prática delituosa.

Com esteio no art. 804 do Código de Processo Penal, CONDENO, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, estabelecida em 100 (cem) UFESPs, conforme previsão do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 e do art. 1.094, inciso I, das NSCGJ.

Em atenção ao disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, também CONDENO o réu ao pagamento da quantia de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais) – pág. 31, em favor da Tabacaria Los Compadres, a título de reparação do dano causado pela infração penal.

Comunique-se ao representante do estabelecimento vitimado a respeito desta sentença, em cumprimento ao disposto no art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, de preferência por telefone ou meio eletrônico (e-mail ou WhatsApp), certificando-se nos autos.

Em atenção ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva do condenado, pois, como revelam as certidões de págs. 133/136 e folha de antecedentes de págs. 137/141, ele é furtador contumaz, respondendo a diversos processos criminais por delitos patrimoniais recentes, donde concluir que, solto, fatalmente voltará a delinquir, o que faz do seu encarceramento provisório medida

necessária para garantia da ordem pública.

Sem embargo, de modo a compatibilizar a prisão com o regime prisional fixado, oficie-se à unidade prisional onde custodiado o acusado para que seja imediatamente transferido a estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o desfecho da ação penal ao Distribuidor e ao IIRGD, em observância ao art. 393, inciso V, das NSCGJ; b) Oficie-se ao TRE, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, conforme previsão do art. 105 da Lei de Execução Penal; d) Intime-se o condenado para efetuar o recolhimento da multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como da taxa judiciária, no prazo de 60 (sessenta) dias; e) Arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santa Fé do Sul, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA